



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO DE FAMILIA Y SUCESIONES

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		29-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJD-10124	6	4	12	16	10		

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS		REQUISITOS	
TJC-1253	Derecho Civil Sucesiones		
TJS-0954	Derecho Civil Sucesoral		

PRESENTACION

La presente unidad curricular comprende dos áreas de conocimiento del derecho, la familiar y sucesión. El derecho de familia cuyo ámbito de acción es de orden público e interés social, se encarga de proteger la organización familiar y su desarrollo integral, debido a su relevancia social esta se encuentra íntimamente ligada a otras ramas del derecho privado, como complemento en la imperatividad de la ley que busca satisfacer las necesidades familiares, asegurando su existencia, conservación y equilibrio razonable. En este sentido, se estudia las instituciones familiares afines al derecho sucesorio y las consecuencias jurídicas que se originan a razón de la muerte de una persona física. La transmisión de derechos y obligaciones a sus sucesores legítimos y el análisis de disposiciones legales encaminadas a regular el destino de estas relaciones. Constituye un conjunto de conocimientos elementales para futuros abogados para despejar con solvencia las situaciones familiares y sucesorias que se le presenten en su vida profesional y personal.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Proporcionar al participante el desarrollo de destrezas que le permitan una formación integral y humanística, con aptitud reflexiva y crítica frente a la defensa de las instituciones familiares y el derecho hereditario, el cual requiere dominar la teoría de la sucesión, sus fundamentos, elementos y tipos de sucesión para conocer el destino del patrimonio de una persona natural, después de su muerte, valorando la sucesión como el modo de adquirir el derecho de herencia que no puede ser comprada, pérdida, prestada o robada, entre las personas, para determinar la responsabilidad jurídica de quien trasmite los derechos (causante) y de quien los recibe (sucesor o causahabiente).

COMPETENCIAS PREVIAS

Compara las instituciones del derecho público y privado. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Emplea las tecnologías de información y comunicación para la búsqueda de soluciones a problemáticas relacionadas con el área de conocimiento. Trabaja en equipo respetando las ideas de los demás para el desarrollo de proyectos interdisciplinarios.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación para entender las necesidades que demandan el entorno global y local. Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global, en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permiten transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales. Interactúa de manera permanente con el entorno para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento, soluciones pertinentes.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las pertenecientes al plan de estudios de la carrera de derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
Instituciones familiares	La familia su valor ético y moral. Estructuras. Fuentes de la familia. Derecho de familia. Concepto. Caracteres. Naturaleza y ubicación dentro del derecho positivo interno y comparado. La protección de la familia en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales. Parentesco. Concepto, clases. Computo de parentesco: grado, línea, tronco y rama. La filiación. Conceptos. Clases. Filiación matrimonial y extramatrimonial, elementos y su prueba. La materna y la paterna. El reconocimiento voluntario. Concepto. Características. El reconocimiento forzoso. La inquisición de paternidad extramatrimonial. Extremos sobre los cuales recaen. Determinación de la filiación matrimonial paterna. La acción del desconocimiento Relaciones patrimoniales de los cónyuges. El régimen de los bienes en el matrimonio. Capitulaciones matrimoniales. Libertad de contratación y sus limitaciones. La comunidad limitada de gananciales. Disolución y liquidación. Características. Bienes comunes y bienes propios de cada cónyuge.
Unidad II	CONTENIDOS
Instituciones generales del derecho hereditario	Derecho Hereditario. Concepto, fuentes, naturaleza jurídica, relación con el Derecho de Familia. Concepto de Sucesión, clases: Intestada y Testamentaria. La Herencia, concepto. Momentos; apertura, delación, adquisición. Apertura, Renuncia y Repudio de la herencia. Derechos y Obligaciones de los herederos. Naturaleza de los Derechos transmisibles al heredero. Patrimonio y carga de la herencia. Acciones del heredero. Orden de Suceder: naturaleza jurídica. Herencia Yacente y Herencia Vacante Formas de evitar la confusión de del patrimonio; Beneficio de inventario. Aceptación bajo beneficio de inventario. Diferencia entre aceptación pura y simple y a beneficio de inventario. Ejercicios prácticos. Separación de Patrimonios: Definición, condiciones y efectos. Relación del Derecho de separación con los privilegiados. Colación e Imputación: Obligados, Modos de colacionar.

Unidad III	CONTENIDOS
Tipos de sucesiones	La Sucesión legítima o ab intestato. Concepto. Fundamento. Características. A quienes se difiere la herencia. Capacidad para suceder. Incapacidad para Suceder: Inexistencia, Indignidad, Ausencia, Conmoriencia, reconocimiento Post Mortem. La Representación. Casos en que tiene lugar la representación. La Sucesión testamentaria. Concepto. Capacidad para testar y recibir por testamento. El Testamento, concepto, características, condiciones y requisitos del testamento. Clases y formas del testamento. Contenido del testamento, validez del testamento. La institución del heredero. El legado: Concepto, sujetos y objetos, clases, modalidades, pago, revocatoria e ineficacia de los legados. Revocación e ineficacia de las disposiciones testamentarias. La Revocación y sus clases. Nulidad y caducidad del testamento.
Unidad IV	CONTENIDOS
Distribución de los bienes que componen la herencia	La legítima o Sucesión necesaria. Concepto. Naturaleza jurídica. Herederos legitimarios. Derechos del legitimario. Derecho de Acrecer. Concepto, fundamento, causas, requisitos, efectos. Exclusión. Casos prácticos. El Albacea. Concepto, clases. Atribuciones. Responsabilidades. Extinción del Albaceazgo. Partición de la herencia. La comunidad hereditaria. Modos de pedir la partición. Especies de partición. La Garantía de las cotas y la rescisión por lesión. Nulidad de la partición. Casos prácticos.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: Instituciones familiares	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza las instituciones esenciales de vigencia práctica del derecho familiar y sucesoral aplicables al proceso civil para proyectarse en los posibles escenarios propios del campo profesional.	Reconoce los valores jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales de cada institución integrante del derecho familiar y sucesoral para la práctica profesional. Aborda las implicaciones jurídicas derivadas del reconocimiento de derechos y obligaciones propias de las instituciones familiares esenciales para la defensa en la práctica del contexto laboral. Reflexiona sobre la noción contemporánea de la familia y sus instituciones jurídicas, en el marco del derecho vigente que se funda en la persona humana, para establecer los efectos jurídicos de su personalidad y el reconocimiento de sus derechos fundamentales.
UNIDAD II: Instituciones generales del derecho hereditario	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Examina las instituciones generales del derecho hereditario para aplicarlos en casos concretos y ofrecer alternativas.	Conoce las instituciones generales del derecho hereditario que se originan a razón de la muerte de una persona física para la resolución de problemas. Emplea mediante la norma establecida las bases que sustentan el derecho hereditario, con la intención de utilizarlo en casos concretos. Estima la importancia de las instituciones generales del derecho hereditario para la resolución de problemas propios del área.

UNIDAD III: Tipos de sucesiones	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Evalúa los tipos de sucesiones y las situaciones que se desprenden del fenómeno sucesorio para garantizar un ejercicio profesional responsable dentro del contexto laboral.	Conceptualiza los caracteres que distinguen los tipos de sucesiones establecidos en la norma jurídica vigente, doctrina y jurisprudencia para su aplicación en el campo profesional. Explica los tipos de sucesiones para garantizar un ejercicio profesional responsable dentro del contexto sucesoral. Reflexiona críticamente sobre la nulidad y caducidad del testamento, fortaleciendo el pensamiento autónomo para la toma de decisiones en el derecho actual.
UNIDAD IV: Distribución de los bienes que componen la herencia	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Maneja los escenarios de adquisición sucesoria, considerando sus condiciones y consecuencia jurídicas frente a los coherederos y terceros involucrados en el proceso.	Comprende las potestades de los herederos legitimarios y las funciones del albacea frente a la repartición herencia, al objeto de buscar soluciones. Desarrolla los aspectos que generan la nulidad e impugnación del testamento para resolver problemas en diversos escenarios laborales. Demuestra el compromiso social y responsable con el fin proponer soluciones jurídicas frente al reconocimiento de los derechos familiares y sucesorios en la partición de la herencia.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Análisis de casos. Simulaciones. Estudios de casos. Panel de Discusión/Debate. Gamificaciones. Aula invertida. Aprendizaje basado en Problemas ABP. Aprendizaje basado en Proyecto AB PRO.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Debate, foro, actividad focal introductoria, preguntas activadoras.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles.	Estudios de caso, ABP, ABPRO, juego de roles, pruebas escritas u orales, análisis de casos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Calvo (2007). Código Civil Venezolano comentado y concordado. Ediciones Libra. Caracas Venezuela.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 36.860. Marzo 26, 2000

Díez-Picazo, Luis y Gullón, Antonio (2012). Derecho de Familia. Sistema de Derecho Civil. Volumen IV (Tomo 1). 11ª Edición. Editorial Tecnos. Madrid, España.

Dominguez (2019). Manual de Derecho Sucesorio. disponible:
<https://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2019/06/MANUAL-DE-DERECHO-SUCESORIO-final-21-82.pdf>. Consulta Junio 2023

Gonzalez (2014). La Colación e Imputación. Disponible:
<https://derechovenezolano.wordpress.com/2014/05/30/la-colacion-y-la-imputacion/>. Conculta, Julio 2023

Gonzalez (2014). La sucesión legítima o abintestato, Disponible:
<https://derechovenezolano.wordpress.com/2014/06/13/la-sucesion-legitima-o-abintestato/>.. Conculta, Julio 2023

Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2007). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 5.859 Extraordinaria. 10 de diciembre de 2007.

Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad (2007). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 38.773. 20 de septiembre de 2007

Lupini (1993). La colación en el Derecho venezolano». En: Revista del Colegio de Abogados del Distrito Federal, N.º 151, Caracas, 1993

Padrón de M., Antonia y González de G., Carmen (1991). Derecho de Familia, 6ª Edición. Impreso por Lito Publicidad Cotapaxi, C. A. Valencia, Venezuela.

Pueyo (2005): «La colación». En: Cuadernos Lacruz Berdejo, N.º 2, 2005,
<http://www.derecho-aragones.net/cuadernos/document.php?id=294>

Sojo, B. (1999). Apuntes de Derecho de familia y sucesiones. Caracas